



DIA 27

TRILHA TITÃ

AULA 2/6

LEGISLAÇÃO PMAL

MEDIDAS PROTETIVAS E PROCEDIMENTO DA LEI MARIA DA PENHA

ARTS. 18-24-A • 48H • COGNIÇÃO SUMÁRIA • MEDIDAS AO AGRESSOR E À OFENDIDA • NOVIDADES 2026

1

2

3

4

5

6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

10 QUESTÕES: ACERVO PMAL + LEI SECA ATUALIZADA, COM MUDANÇAS DE 2026

FLUXO INICIAL

48 horas: o primeiro número que você não pode errar

**1. Art. 18**

Recebido o expediente, o juiz tem 48 horas para conhecer e decidir o pedido de medidas protetivas. O dispositivo também prevê encaminhamento à assistência judiciária, comunicação ao Ministério Público e apreensão imediata de arma de fogo sob posse do agressor.

BIZU 95+

48H = JUIZ. Não transforme o prazo em prazo policial genérico.

PEGADINHA

A apreensão de arma aparece no próprio art. 18 como providência judicial imediata.

Q02**LEI SECA ATUALIZADA****LEI 11.340/2006 • ART. 18**

Recebido o expediente com pedido da ofendida, o juiz deve decidir sobre as medidas protetivas no prazo de 48 horas, além das demais providências previstas no art. 18. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

QUEM PODE PEDIR

Pedido da ofendida ou requerimento do Ministério Público



2. Art. 19

As medidas podem ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

CONCESSÃO IMEDIATA

Não se exige audiência prévia das partes nem manifestação prévia do MP. O órgão ministerial deve ser prontamente comunicado.

PEGADINHA

Contraditório prévio não é requisito para a proteção urgente.

Q03

LEI SECA ATUALIZADA

LEI 11.340/2006 • ART. 19, §1º

A concessão imediata de medida protetiva exige audiência prévia das partes e manifestação prévia do Ministério Público. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

COGNIÇÃO SUMÁRIA

A proteção não depende da existência de processo principal



3. §§4º a 6º do art. 19

A análise pode partir do depoimento da ofendida à autoridade policial ou de alegações escritas. O foco é a existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

INDEPENDÊNCIA

A concessão independe da tipificação penal, de ação penal ou cível, de inquérito policial ou de boletim de ocorrência.

DURAÇÃO

As medidas permanecem enquanto persistir o risco.

Q04

LEI SECA ATUALIZADA

LEI 11.340/2006 • ART. 19, §§4º-6º

A medida protetiva pode ser concedida em cognição sumária com base no depoimento da ofendida e independe de tipificação penal, ação, inquérito ou boletim de ocorrência, persistindo enquanto houver risco. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MEDIDAS CONTRA O AGRESSOR

O rol do art. 22 é amplo e pode ser combinado



4. Núcleo tradicional

Suspensão da posse/restrição do porte de armas; afastamento do lar; proibição de aproximação, contato ou frequência a lugares; restrição/suspensão de visitas; alimentos provisionais ou provisórios.

MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO

Comparecimento a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial também constam expressamente.

REGRA DE APLICAÇÃO

Podem ser usadas em conjunto ou separadamente, e substituídas por outras mais eficazes.

Q01

QUESTÃO PMAL IDENTIFICADA

ACERVO PMAL • 4º SIMULADO OFICIAL 2026 • ITEM 94

As medidas protetivas que obrigam o agressor somente podem ser aplicadas em conjunto e se limitam ao afastamento do lar e à proibição de aproximação. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

A atualização de 2026 é prova pronta

**5. Lei 15.383/2026**

O art. 22 passou a prever monitoração eletrônica do agressor, com dispositivo de alerta à vítima. O sistema deve gerar alerta automático e simultâneo à vítima e à unidade policial mais próxima quando houver ruptura do perímetro de exclusão.

PRIORIDADE

A lei estabelece prioridade para monitoramento em situações legalmente qualificadas, inclusive violação prévia de medida e risco iminente.

DECISÃO QUE NÃO APLICA

Nas hipóteses prioritárias, a não aplicação exige fundamentação expressa.

Q05**ATUALIZAÇÃO 2026**

LEI 11.340/2006 • ART. 22 • LEI 15.383/2026

A monitoração eletrônica do agressor, cumulada com dispositivo que alerte a vítima, integra o sistema de medidas protetivas e recebe prioridade nas hipóteses legais de maior risco. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

NATUREZA CÍVEL

Medida protetiva também pode produzir execução direta



6. Lei 15.412/2026

As medidas protetivas de natureza cível, inclusive alimentos provisionais/provisórios, constituem título executivo judicial de pleno direito.

EFEITO PRÁTICO

Não é necessária a propositura de ação principal apenas para tornar executável aquela obrigação fixada na medida.

PEGADINHA

Não trate toda medida protetiva como simples providência cautelar sem eficácia executiva própria.

Q06

ATUALIZAÇÃO 2026

LEI 11.340/2006 • ART. 22, §10 • LEI 15.412/2026

Medidas protetivas de natureza cível, inclusive alimentos provisionais ou provisórios, constituem título executivo judicial de pleno direito, dispensada ação principal. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MEDIDAS À OFENDIDA

Proteção, retorno ou afastamento do lar e auxílio-aluguel



7. Art. 23

O juiz pode encaminhar a programa de proteção, reconduzir ao domicílio após afastar o agressor, autorizar afastamento da própria ofendida sem perda de direitos, determinar separação de corpos e medidas escolares para dependentes.

AUXÍLIO-ALUGUEL

Pode ser concedido segundo vulnerabilidade social/econômica por período não superior a 6 meses.

BIZU 95+

6 MESES = teto do auxílio-aluguel previsto no art. 23, VI.

Q07

LEI SECA ATUALIZADA

LEI 11.340/2006 • ART. 23, VI

O auxílio-aluguel à ofendida pode ser concedido por período não superior a seis meses, conforme sua vulnerabilidade social e econômica. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

PROTEÇÃO PATRIMONIAL

O art. 24 combate retenção e manipulação econômica



8. Quatro eixos

Restituição de bens; proibição temporária de compra, venda e locação de propriedade em comum sem autorização judicial; suspensão de procurações; caução provisória por perdas e danos.

EXEMPLO

Agressor usa procuração da vítima para movimentar patrimônio: a suspensão judicial do mandato é medida expressamente prevista.

PEGADINHA

A proteção da Lei Maria da Penha não se limita à integridade física.

Q08

LEI SECA ATUALIZADA

LEI 11.340/2006 • ART. 24

Entre as medidas patrimoniais, o juiz pode suspender procurações conferidas pela ofendida ao agressor e exigir caução provisória para perdas e danos materiais. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DESCUMPRIMENTO

Art. 24-A: crime autônomo e pena atualizada



9. Pena vigente

Descumprir decisão que defere medida protetiva: reclusão de 2 a 5 anos e multa, conforme redação da Lei 14.994/2024.

FIANÇA

Na prisão em flagrante por esse crime, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança.

ATUALIZAÇÃO 2026

Violação de áreas de exclusão monitoradas ou remoção/violação/alteração do dispositivo sem autorização gera aumento de 1/3 até metade.

Q09

ATUALIZAÇÃO 2024

LEI 11.340/2006 • ART. 24-A • REDAÇÃO 2024

O descumprimento de medida protetiva continua punido apenas com detenção de três meses a dois anos. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



MAPA OPERACIONAL

Como resolver uma questão de medidas protetivas em 30 segundos

**PASSO 1**

Existe risco e contexto de violência doméstica/familiar? Se sim, pense em proteção imediata e cognição sumária.

PASSO 2

Classifique a medida: contra o agressor (art. 22), à ofendida/dependentes (art. 23), patrimonial (art. 24) ou descumprimento criminoso (art. 24-A).

PASSO 3

Procure números e atualizações: 48h; auxílio-aluguel até 6 meses; pena 2-5 anos; monitoramento e título executivo cível em 2026.

Q10**ATUALIZAÇÃO 2026****LEI 11.340/2006 • ART. 24-A, §§2º E 4º**

Em flagrante pelo crime de descumprimento, somente a autoridade judicial pode conceder fiança; em 2026 passou a existir aumento de pena ligado à violação de área monitorada ou adulteração do dispositivo eletrônico. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 E

ACERVO PMAL • 4º SIMULADO OFICIAL 2026 • ITEM 94

ERRADO. O art. 22 permite aplicação conjunta ou separada e contém rol muito mais amplo, inclusive armas, visitas, alimentos, programas de recuperação, acompanhamento psicossocial e monitoração eletrônica.

Q02 C

LEI 11.340/2006 • ART. 18

CERTO. O prazo de 48 horas é número de alta incidência: decidir as medidas, assistência judiciária, comunicação ao MP e apreensão imediata de arma de fogo sob posse do agressor.

Q03 E

LEI 11.340/2006 • ART. 19, §1º

ERRADO. A medida pode ser concedida de imediato, independentemente de audiência e de manifestação prévia do MP, que deve ser prontamente comunicado.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

LEI 11.340/2006 • ART. 19, §§4º-6º

CERTO. Essa disciplina foi reforçada pela Lei 14.550/2023. O foco é proteção do risco atual, não dependência de um processo principal.

Q05 C

LEI 11.340/2006 • ART. 22 • LEI 15.383/2026

CERTO. A Lei 15.383/2026 inseriu o monitoramento no art. 22 e disciplinou alertas automáticos e prioridade em hipóteses como violação anterior ou risco iminente.

Q06 C

LEI 11.340/2006 • ART. 22, §10 • LEI 15.412/2026

CERTO. É atualização de 2026 com grande potencial de cobrança por ser recente e literal.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 C

LEI 11.340/2006 • ART. 23, VI

CERTO. Art. 23, VI, incluído em 2023. Número para memorizar: até 6 meses.

Q08 C

LEI 11.340/2006 • ART. 24

CERTO. O art. 24 também prevê restituição de bens e proibição temporária de certos atos relativos a propriedade comum.

Q09 E

LEI 11.340/2006 • ART. 24-A • REDAÇÃO 2024

ERRADO. A redação vigente desde 2024 prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa. Cuidado com materiais que reproduzem a pena antiga riscada no texto compilado.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q10 C

LEI 11.340/2006 • ART. 24-A, §§2º E 4º

CERTO. O §2º reserva a fiança ao juiz; o §4º, incluído pela Lei 15.383/2026, aumenta a pena de 1/3 até metade nas hipóteses descritas.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

48H para decisão judicial. Art. 19: pedido da ofendida ou MP; concessão imediata sem audiência prévia. Medidas independem de BO/inquérito/ação e duram enquanto houver risco. Art. 22: isoladas/cumulativas + monitoramento eletrônico em 2026. Art. 23: auxílio-aluguel até 6 meses. Art. 24-A: reclusão 2-5 anos + multa; fiança só judicial no flagrante; majorante eletrônica em 2026.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei 11.340/2006, texto compilado consultado em 04/09/2026, arts. 18-24-A; Leis 14.550/2023, 14.674/2023, 14.994/2024, 15.383/2026 e 15.412/2026; 4º Simulado Oficial PMAL 2026, item 94, no acervo.